

Le SEPPT

Le Service externe de prévention et de protection
au travail

Jean-Marc WILKIN



E I I C'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

TABLE DES MATIÈRES

- › I. L'employeur et le SDGR
- › II. Les 7 domaines
- › III. Le Service externe de prévention et de protection au travail
- › IV. Le contrat d'affiliation

I.L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

REVOIR LES BASES: ART. I 2-2 DU CBET

Art. I.2-2.– Tout **employeur** est **responsable** de **l'approche planifiée et structurée** de la **prévention** conformément aux dispositions de **l'article 5, § 1er, alinéa 2, i)** de la loi, au moyen d'un **système dynamique de gestion des risques (...)** qui repose sur **les principes généraux de la prévention**

I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

LE SYSTÈME DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES ART 1.2-3

Elaborer: déterminer les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif; ARI

Programmer: les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;

Mettre en œuvre: les responsabilités de toutes les personnes concernées;

Evaluer: déterminer les critères d'évaluation de la politique

I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

Système Dynamique de Gestion des Risques // ISO

→ *Principe de base*

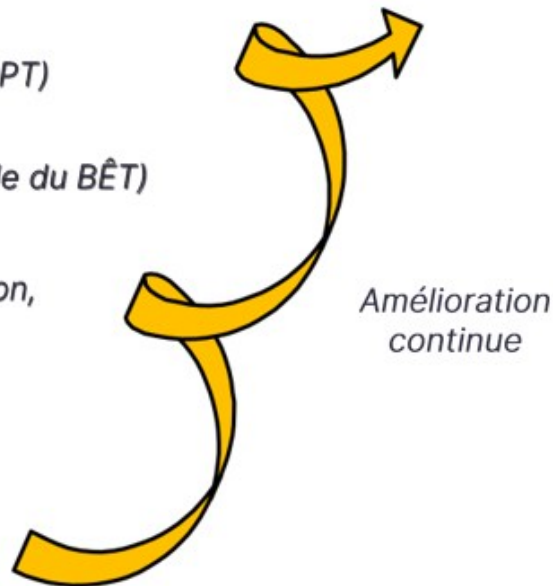
Revue de direction
(Rapport annuel d'actions / CPPT)

Contrôle et action corrective
(suivi par la LH, le SIPPT, le Contrôle du BÊT)

Mise en œuvre et fonctionnement
(Accueil, formation, information, documentation,
procédures, plans d'urgence ...)

Planification
(identification des dangers / analyse de risques
=> plans annuel et quinquennal d'actions)

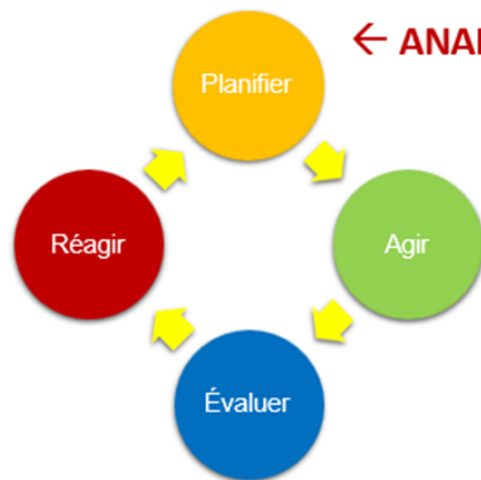
Déclaration d'intention
(Déclaration de politique du BÊT)



I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

Système dynamique de gestion des risques

■ S.D.G.R. et analyse des risques



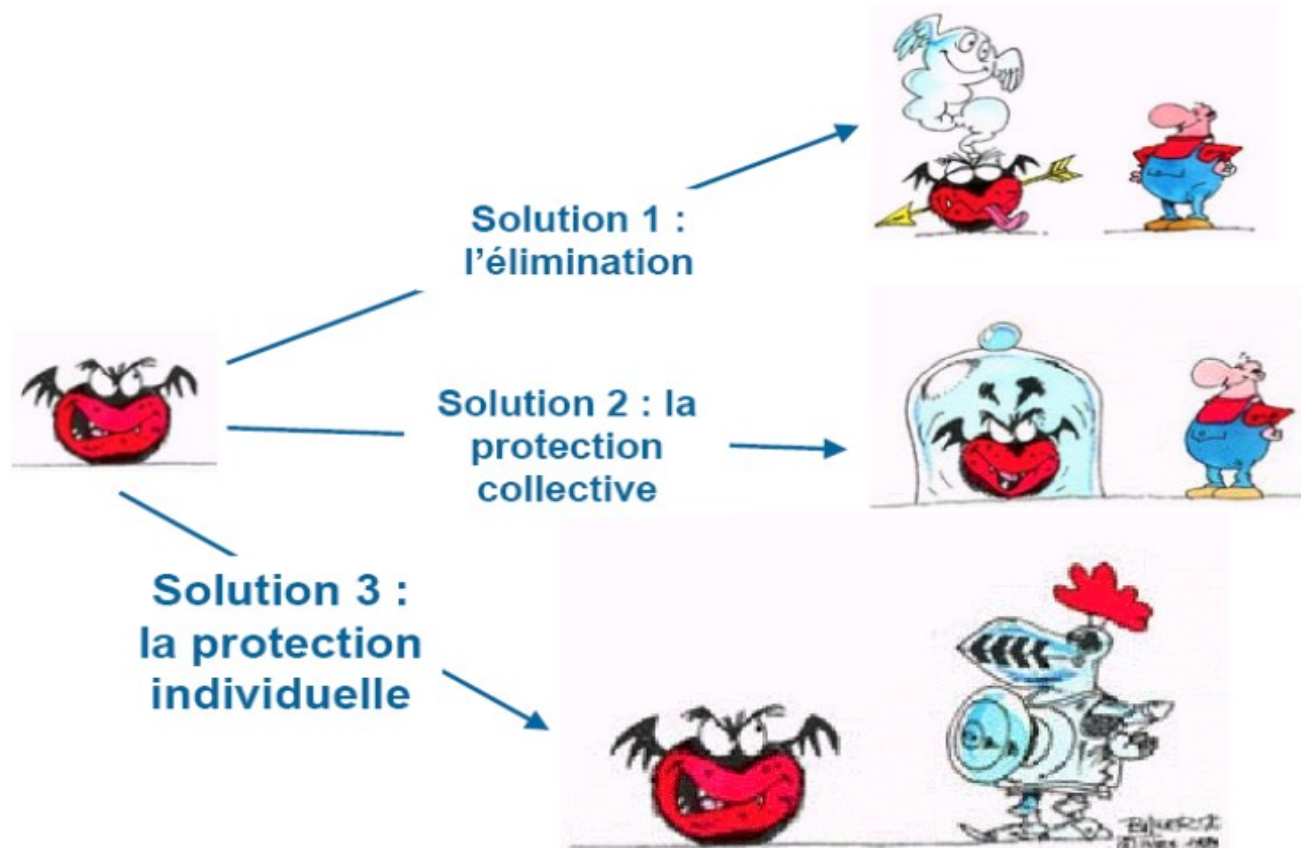
← ANALYSE DES RISQUES

L'analyse des risques est l'élément de base du SDGR

Les buts de l'analyse des risques :

- Identifier les dangers
- Déterminer / analyser les risques
- Évaluer les risques
- Prioriser les actions

I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR



I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

LES 12 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PRÉVENTION OU COMMENT APPLIQUER DES MESURES

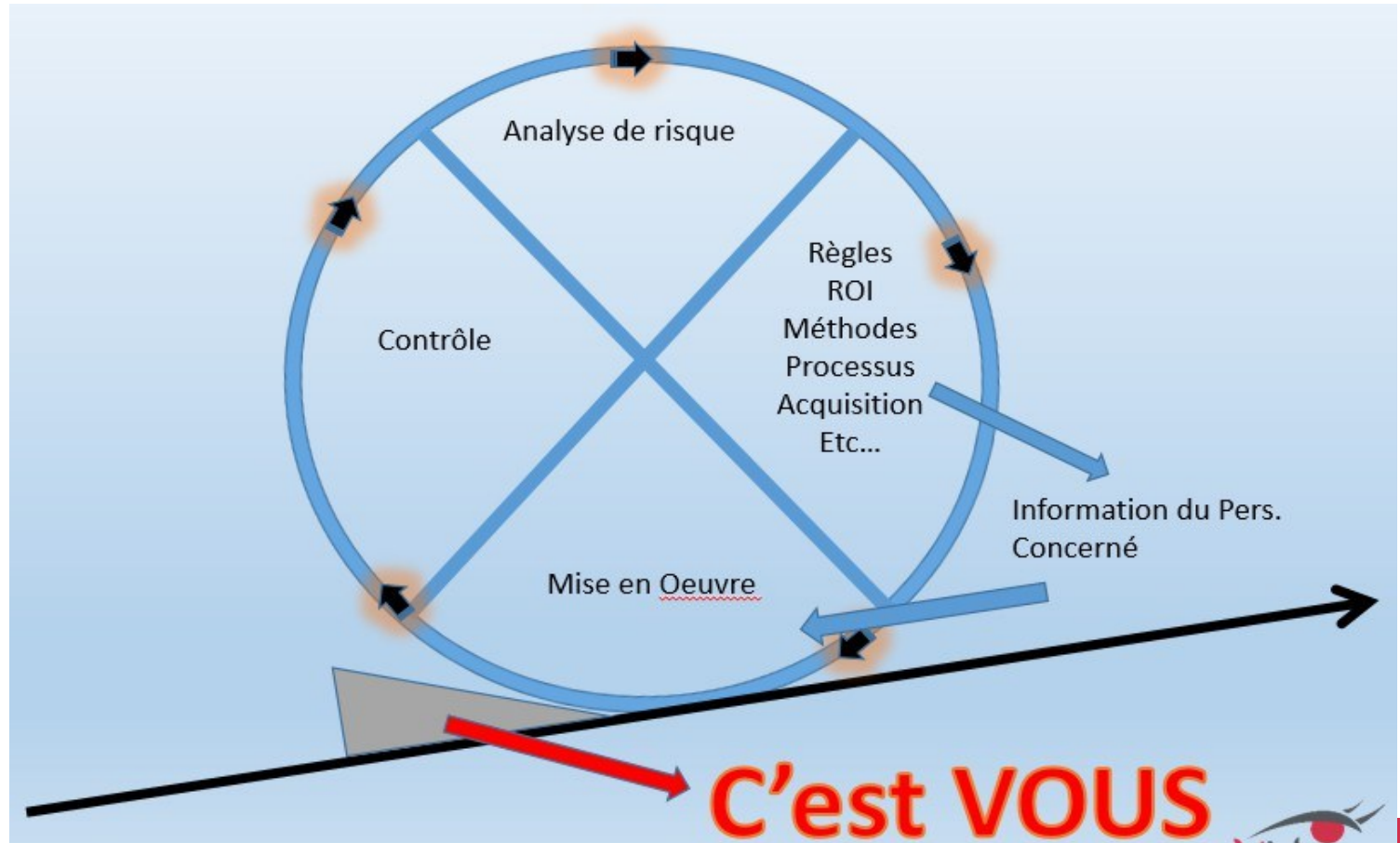


I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

SYSTÈME DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES



I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR



I. L'EMPLOYEUR ET LE SDGR

LE SEPPT EST ACTEUR DU SDGR

- Art. I.2-10.– L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et **les services de prévention et de protection au travail** à l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit.

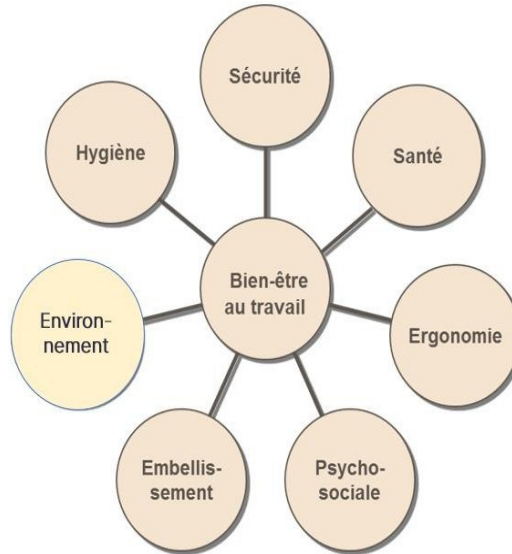
II. LES 7 DOMAINES

II. LES 7 DOMAINES

Code art I.2-2

Le bien-être au travail

Le bien-être au travail est défini comme l'ensemble des facteurs relatifs aux conditions de travail dans lesquelles le travail est exécuté.



III. LE SEPPT

III. LE SEPPT

CRÉATION, PERSONNALITÉ MORALE ET FORME JURIDIQUE

➤ Qu'est-ce qu'un SEPPT ?

Une personne morale de droit belge sous la forme d'une **association sans but lucratif**
(Art. II.3-5)

➤ Qui crée le SEPPT?

1° des employeurs

2° l'Etat, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les communes. (II 3-4)

!!! Le service externe ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions dans lesquelles il doit accomplir ses missions (Art. II.3-7.- § 1^{er}) !!!

III. LE SEPPT

AGRÉMENT ET COMPÉTENCES

➤ Qui fixe l'étendue des compétences du SEPPT?

La compétence territoriale et sectorielle est fixée par Arrêté ministériel et communautaire

- › Le service externe a des **compétences territoriales**
 - › pour: la totalité du territoire belge;
 - › une ou plusieurs Régions;
 - › un domaine à déterminer.
- › Le service externe a des **compétences sectorielles**
 - › pour: un secteur d'activités déterminé;
 - › différents secteurs d'activités.

III. LE SEPPT

AGRÉMENT ET COMPÉTENCES

➤ Un aperçu des SEPPT agréés en Belgique

- › ATTENTIA (compétence nationale)
 - › CESI (compétence nationale)
- › CLB (compétence Flandres et BXL)
- › COHEZIO (compétence nationale)
 - › IDEWE (compétence nationale)
 - › LIANTIS (compétence nationale)
- › MEDIWET (compétence Flandres et BXL)
 - › MENSURA (compétence nationale)
- › PREMED (compétence Flandres et BXL)
 - › SECUREX (compétence nationale))

III. LE SEPPT

SYSTÈME DE QUALITÉ CERTIFIÉ SELON LA NORME NBN ISO 9001

- › Le service externe répond aux conditions suivantes:
- › 1° le service externe exerce ses missions selon **les principes de gestion intégrale de qualité**;
- › 2° dès le début de ses activités, il doit disposer d'une **déclaration de politique** en matière de gestion intégrale de qualité.
- › § 3. Le service externe applique en fournit **la preuve** au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.

III. SEPPT

ORGANISATION INTERNE (II 3-22 ET S.)

Deux sections distinctes

1. Département Surveillance médicale:

- *Dirigé par un médecin*
- *Composé de Médecins du travail, personnel infirmier*

!!! La sécurité du travail et la médecine du travail ne peuvent pas être rassemblées en une seule personne !!!

III. SEPPT

ORGANISATION INTERNE (II 3-22 ET S.)

Deux sections distinctes

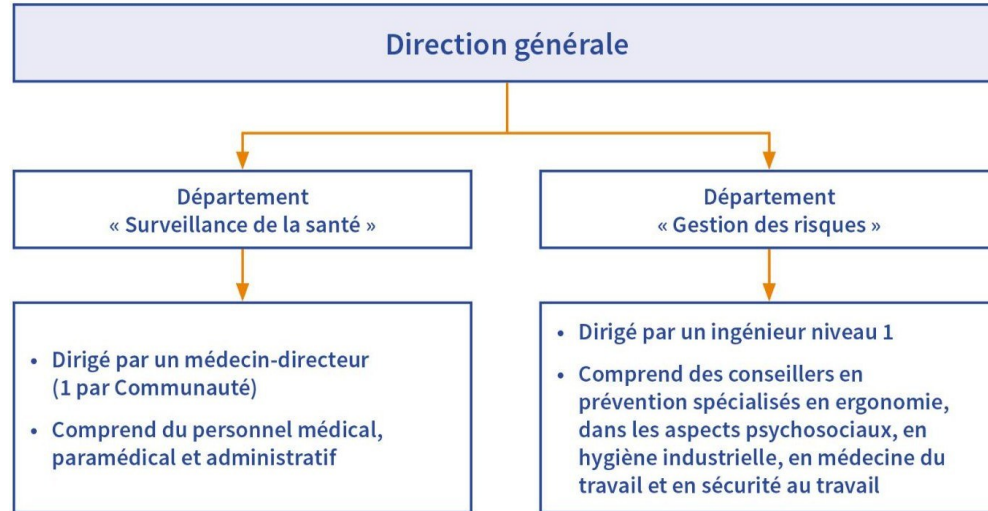
2. Département Gestion des risques

- *Dirigé par un ingénieur + formation CPI*
- *Composé de Conseillers en prévention*
- *Multidisciplinarité: 7 domaines du bien-être représentés*

!!! La sécurité du travail et la médecine du travail ne peuvent pas être rassemblées en une seule personne !!!

III. SEPPT

Schéma d'organisation interne d'un SEPPT (II 3-22et s.)



› Voy. Service interne / externe pour la prévention et la protection au travail | Beswic

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

UN CONTRAT ÉCRIT A DURÉE INDÉTERMINÉE

- Le contrat est conclu pour une durée indéterminée

Il prend fin:

1° d’office, lorsque le service externe n’est plus agréé;

2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois

(préavis à envoyé par recommandé avant le 30 juin)

- Le service externe conclut avec l’employeur qui fait appel à ses services un **contrat écrit dont la copie est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance (Art. II.3-13.-)**

QUESTIONS FREQUENTES

L'employeur est-il obligé de s'affilier à un SEPPT?

Etre affilié à un SEPPT dispense d'avoir un SIPPT?

Doit-on ou Peut-on s'affilier à plusieurs SEPPT à la fois?

Peut-on changer de SEPPT?

QUESTIONS FREQUENTES

› L'employeur est-il obligé de s'affilier à un SEPPT?

La législation n'énonce pas d'obligation de cette nature dans le chef de l'employeur. Mais sa responsabilité dans la gestion des risques au sein de l'entreprise met clairement en évidence l'intérêt juridique, social et économique de faire appel à un SEPPT. (Art II 3-2 et s.)

› Être affilié à un SEPPT dispense d'avoir un SIPPT?

Aucunement. Toute entreprise disposant d'au moins un travailleur doit disposer d'un SIPPT, qui reste entre autre chargé de la coordination des interactions avec le SEPPT. Il est cependant vrai que le document d'identification doit répartir les rôles entre les deux services, sans pour autant vider le SIPPT de son utilité.

› Peut-on s'affilier à plusieurs SEPPT à la fois?

En principe, non. Mais les compétences territoriales et sectorielles des SEPPT sont potentiellement limitées. Dans le cas par ex d'une entreprises à plusieurs succursales sur le territoire belge, il est possible qu'elle doive faire appel à plusieurs SEPPT suivant sa localisation et son secteur d'activité. Le Code n'énonce qu'un seul cas où c'est une obligation pour l'employeur de faire appel à plusieurs SEPPT (Art II 3-2 et s.).

› Peut-on changer de SEPPT?

Oui, à discuter avec le CPPT ou son équivalent fonctionnel, et dans le respect des conditions contractuelles de préavis, le cas échéant. Notons que si le contrat a pris fin car le SEPPT ne serait plus agréé, cette condition devient automatiquement sans objet. (Art II 3-3)

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

CLAUSES OBLIGATOIRES

- › 1° la **mission** ou les missions confiées au service externe;
- › 2° la **nature, l’ampleur et la durée minimale** des prestations qui seront fournies à l’employeur pour accomplir chacune des missions convenues;
- › 3° les **moyens mis à la disposition** du service externe par l’employeur sous forme de locaux et d’équipements dans son entreprise ou institution;
- › 4° le mode de **collaboration** avec le service interne;
- › 5° les **relations avec le Comité**;
- › 6° les modes de **cessation du contrat**, et notamment son incidence sur l’adaptation des cotisations forfaitaires visées à l’article

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

TABLEAU DE LA CLASSIFICATION ABCD

TYPE D'ENTREPRISE		RÔLE DE CONSEILLER EN PRÉVENTION	NIVEAU DE FORMATION ATTENDU
Entreprise du groupe A	+ de 1000 travailleurs ou haut niveau de risque (p.ex. certains secteurs industriels)	Un membre du personnel	Formation niveau I
Entreprise du groupe B	Entre 200 à 1000 travailleurs ou à risque élevé	Un membre du personnel	Formation niveau II
Entreprise du groupe C	Entre 1 à 199 travailleurs	Un membre du personnel	Connaissances de base
Entreprise du groupe D	- de 20 travailleurs	Employeur	Connaissances de base

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME FORFAITAIRE

Pour les entreprises C-/D, càd qui n’ont pas besoin d’un conseiller en prévention de niveau I ou II

Art. II.3-15.- § 1 er . L'employeur est redevable **annuellement** au service externe d'une **cotisation forfaitaire minimale par travailleur** dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe II.3-1.

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME FORFAITAIRE: LA COTISATION MINIMALE

La cotisation forfaitaire minimale est due en échange
de **prestations générales** (Art. II.3-16 §1):

- › **collaboration active** à la mise en œuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques par l'élaboration et l'actualisation de l'avis stratégique
- › **Surveillance de la santé**
- › **Réunions du CPPT**
- › **Assistance en cas d'accident de travail grave**
- › **Coaching psychosocial**

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME BUDGÉTAIRE: LES UNITÉS DE PRÉVENTION

- Concerne **l'employeur du groupe A, B ou C** qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II:
- **Conversion de la cotisation minimale** en **unités de prévention (1 UP = 201,89€)** qui servent en priorité à:
- la **surveillance de la santé;**
- l'exécution des **missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux**

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME BUDGÉTAIRE: LES UNITÉS DE PRÉVENTION

- **1 UP = 201,89€** qui servent en priorité à:
- 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention sécurité du travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux, un conseiller en prévention ergonomie ou un conseiller en prévention hygiène du travail;
- 1,25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail;
- 0,75 unités de prévention par heure prestée par un infirmier, ou une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui dispose d’une formation complémentaire de niveau II.

IV. LE CONTRAT D'AFFILIATION

LE SYSTÈME BUDGÉTAIRE: LES UNITÉS DE PRÉVENTION

- Contextes d'application:
- Ce tarif est utilisé pour facturer les prestations obligatoires (visites d'évaluation des risques, etc.) et les activités recommandées (ergonomie, vaccination, formations).
- Les entreprises paient une cotisation annuelle basée sur ce coût unitaire, le nombre de travailleurs et leur groupe tarifaire.

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

TABEAU DES COTISATIONS PAR GROUPE TARIFAIRE

Groupes tarifaires	Employeurs de ≤ 5 travailleurs	Employeurs des groupes A, B, C+, C-, ou D avec > 5 travailleurs
1	47,78 EUR	55,85 EUR
2	69,31 EUR	81,43 EUR
3	86,14 EUR	101,62 EUR
4	109,02 EUR	128,53 EUR
5	127,86 EUR	150,74 EUR

IV. LE CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME BUDGÉTAIRE: LES UNITÉS DE PRÉVENTION (SUITE)

En pratique, **s'il reste des unités de prévention** après l'exécution des prestations prioritaires:

- Les unités de prévention restantes sont **transférables**
- Elles peuvent être **dépensées** par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme **d'autres prestations** directement liées à la politique de prévention de l'entreprise

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LE SYSTÈME BUDGÉTAIRE: LES UNITÉS DE PRÉVENTION (FIN)

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations:

le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations qui seront comptabilisées séparément

=

Achat d’unités de prévention supplémentaires

UP Sprint

Objectif : Convertir des besoins en unités de prévention (UP) et prioriser.

Rappels conversions :

- 1 UP = 1h CP (sécurité / APS / ergonomie / hygiène)
- 1,25 UP = 1h médecin du travail
- 0,75 UP = 1h infirmier

Scénario : Entreprise C – Tarif 3 – Deux dépôts.

A planifier ce mois-ci :

- Reconnaissance du 2e dépôt (prioritaire)
- Surveillance santé : 4h médecin
- Ergonomie : 3h ergo
- Sensibilisation APS : 2h APS

Travail en binôme (5 min) :

- 1) Convertir en UP
- 2) Identifier les priorités obligatoires
- 3) Ajuster si budget limité : 8 UP

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LIMITES DES PRATIQUES COMMERCIALES

En tout état de cause

Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter **toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale**, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public. (Art. II.3-11.-)

IV. CONTRAT D'AFFILIATION

LE DÉFAUT D'EXÉCUTION

- › Art. II.3-21.- L'employeur **met en demeure** par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article
- › II.3-16. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, **l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article II.3-15.**

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: L’INFORMATION

- › Art. II.3-52, alinéa 1^{er} du Code:
- › Aussi vite que possible et **au plus tard dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat** visé:
- › 1° aux **dangers spécifiques** qui sont liés au secteur et/ou aux activités de l'entreprise, sur base des informations disponibles;
- › 2° aux **bonnes pratiques et mesures de prévention** liées au 1°, ainsi que les moyens et outils pratiques qui peuvent aider l'employeur lors du développement d'une politique de prévention efficace;
- › 3° aux **prestations auxquelles l'employeur a droit** conformément à l'article II.3-16, § 1^{er}, et en particulier à l'avis stratégique et comment il peut être consulté, de préférence de façon électronique;
- › 4° au **fonctionnement de l'inventaire électronique** visé à l'article II.3-37 afin de permettre à l'employeur de le consulter.
- › Cette information constitue une partie de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56.

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

Le service externe effectue régulièrement une visite d'entreprise à tous les employeurs affiliés (Art. II.3-53):

- en tout cas un **tour des lieux de travail**, en compagnie de l'employeur et d'un conseiller en prévention du service interne.
- **rapport de la visite d'entreprise** : les constatations faites pendant la visite d'entreprise sont reprises le plus concrètement et clairement possible, le cas échéant soutenu par du matériel visuel
- Si l'**intervention d'un conseiller en prévention spécialisé** est nécessaire, cela est transmis aussi bien à l'employeur et à son service interne qu'au service externe en vue d'un suivi ultérieur

IV. CONTRAT D'AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D'ENTREPRISE

LA VISITE DE RECONNAISSANCE

- › **Art. II.3-54.- § 1er.** La visite de reconnaissance d'entreprise a lieu:
 - › 1° dans les **12 mois** suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent au **groupe tarifaire 1 ou 2**; 2°
 - › dans les **6 mois** suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent aux **groupe tarifaire 3, 4 ou 5**.

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

LA VISITE DE RECONNAISSANCE: LE RAPPORT DE VISITE

Pour l’employeur qui appartient au groupe C ou D, il prend la forme d’un avis stratégique qui reprend:

- 1° l’identification des dangers;
- 2° 5 risques prioritaires dans l’entreprise;
- 3° des recommandations et/ou la proposition de mesures de prévention concrètes;
- 4° des conseils relatifs aux fonctions et/ou postes de travail pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire.

(Art. II.3-54 §3)

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

LA VISITE DE RECONNAISSANCE: LE RAPPORT DE VISITE

Pour les entreprises A,B,C+, il reprend:

- › 1° la prise de connaissance des **dangers et des risques** tels qu'ils résultent de l'analyse des risques de l'employeur et ainsi qu'établi pendant la visite d'entreprise;
- › 2° conseils relatifs aux **fonctions et/ou postes de travail** pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire;
- › 3° conseils relatifs aux **missions et tâches complémentaires** pour lesquelles il peut faire appel au service externe en complément du document d'identification visé à l'article II.1-7.

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

LE RAPPORT DE RECONNAISSANCE ETABLIT UN SCHÉMA DE VISITE

Lorsque les lieux de travail sont dispersés **géographiquement et/ou temporaires**, comme des succursales ou des chantiers:

Un schéma de visite est établi, il définit le timing pour visiter ces lieux de travail avec une certaine régularité

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

LA VISITE PÉRIODIQUE

Elle vise à actualiser le rapport de reconnaissance

› **groupe A, B ou C+:** au minimum une fois par 24 mois.

› **groupe C ou D:**

a) Au minimum une fois par **36 mois** si l'employeur appartient au groupe tarifaire 1 ou 2 tel que visé à l'annexe II.3-1;

b) Au minimum une fois par **24 mois** si l'employeur appartient au groupe tarifaire 3, 4 ou 5 tel que visé à l'annexe II.3-1.

IV. CONTRAT D’AFFILIATION

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES DU SEPPT: LA VISITE D’ENTREPRISE

TABLEAU RÉCAPITULATIF (ART. II.3-15, § 1 ER)

	Employeurs > groupes A, B, C+		Employeurs > groupes C- et D	
Groupes tarifaires	1 & 2	3, 4 & 5	1 & 2	3, 4 & 5
Visite de reconnaissance d'entreprise	< 12 mois après affiliation	< 6 mois après affiliation	< 12 mois après affiliation	< 6 mois après affiliation
Visite d'entreprise périodique	24 mois	24 mois	36 mois	24 mois
Avis stratégique	Non	Non	Oui	Oui

Qui fait quoi?

Objectif : Identifier l'organisation du SEPPT et les obligations clés.

Instructions : Chaque binôme répond VRAI/FAUX aux affirmations suivantes.

1. Le département Surveillance médicale est dirigé par un médecin.
2. Le département Gestion des risques est dirigé par un ingénieur + CPI.
3. Une même personne peut cumuler sécurité et médecine.
4. L'avis stratégique est requis pour C/D.
5. Les ristournes sur cotisations minimales sont autorisées.
6. L'info au client peut attendre 3 mois après contrat.
7. L'assistance AT grave n'est pas comprise dans la cotisation minimale.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTION / REPONSES

